

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/3984/25

הצעת חוק הרשות לוועדות רפואיות, התשפ"ד–2023

פרק א': מטרת החוק והגדרות

1. מטרת החוק – מטרת החוק היא להקים רשות עצמאית אשר תפעיל ותפקח על כלל הוועדות הרפואיות הפועלות מכוח חוק במדינת ישראל.
2. הגדרות – בחוק זה –
"בית הדין" – בית הדין האזורי לעבודה כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969;¹
"הגוף המשלם" – גופים הפועלים מכוח חוק ואחראים לתשלום זכאות התלויה בקביעת אחוזי נכות, מצב רפואי, או תפקוד כתוצאה מהם;
"המועצה" – מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף 20;
"הרשות" – הרשות לוועדות רפואיות שהוקמה לפי חוק זה;
"ראש הרשות" – ראש הרשות שמונה לפי סעיף 10;
"רופא הרשות" – רופא הרשות שמונה לפי סעיף 12;
"השר" – שר הבריאות.

פרק ב': הרשות

3. כינון הרשות – מוקמת בזה רשות לוועדות רפואיות (להלן – הרשות).
4. הרשות – תאגיד – הרשות היא תאגיד כשר לכל פעולה משפטית.
5. פיקוח – הרשות תעמוד לפיקוחו הכללי של השר.
6. הרשות – גוף – הרשות תהיה גוף מבוקר לפי סעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח–1958 [נוסח משולב]².

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.
² ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

- תפקידי הרשות 7. תפקיד הרשות יהיה להפעיל את כלל הוועדות הרפואיות, לרבות ועדות רפואיות לעררים ולפקח עליהן, בכל התחומים בהם פועלות ועדות רפואיות מכוח חוק, לרבות התחום הסוציאלי והביטחוני.
- פעולות הרשות 8. הרשות תפעל כאמור בסעיף 7 מכוח החוקים המנויים בתוספת; השר רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להוסיף בצו חוקים נוספים ובלבד שהעברת כלל הוועדות הרפואיות לידי הרשות תושלם לא יאוחר מתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה.

פרק ג': מוסדות הרשות ועובדי הרשות

- מוסדות הרשות 9. הרשות תהיה מורכבת מראש הרשות, רופא הרשות, עובדי הרשות, ומועצת הרשות.
- מינוי ראש הרשות 10. הממשלה תמנה את ראש הרשות, לפי המלצת השר, לאחר שהתייעץ עם שר הביטחון ועם ארגונים של אנשים עם מוגבלות שלדעתו נוגעים בדבר.
- כישורי ראש הרשות 11. לראש הרשות ימונה אזרח ישראלי ותושב ישראל שהוא בעל ניסיון ניהולי של חמש שנים לפחות במערכת הציבורית, בתחום פעולתה של הרשות, לפי כללים שיקבע השר, בהתייעצות עם שר הרווחה והביטחון החברתי; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
- מינוי רופא הרשות 12. השר ימנה את רופא הרשות.
- כישורי רופא הרשות 13. לרופא הרשות ימונה אזרח ישראלי ותושב ישראל שהוא רופא בעל תואר מומחה, בעל רקע וידע בתחום אנשים עם מוגבלות.
- תקופת כהונה 14. תקופת הכהונה של ראש הרשות ושל רופא הרשות תהיה חמש שנים מיום שנתמנה לראשונה, ויכול שיתמנה לתקופת כהונה נוספת אחת של חמש שנים.
- מינוי רופאים ויועצים 15. (א) (1) הרשות תפעל באמצעות רופאים אשר ייבחרו במכרז; השר, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, יקבע תנאים וכללים למינוי רופאים, לרבות לעניין הוותק המקצועי הנדרש, ויכול הוא לקבוע כללים שונים לגבי רופאים בוועדות רפואיות ולגבי רופאים בוועדות רפואיות לעררים.
- (2) הרופאים יעברו הכשרה מתאימה לתחום עיסוקם בוועדות, ובכל הקשור בקביעת אחוזי נכות.
- (3) רופא שהוא חבר ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים יעבור השתלמות תקופתית כפי שיורה ראש הרשות.
- (ב) ועדה רפואית רשאית להיעזר ביועץ שאינו רופא או ביועץ שהוא רופא; השר יקבע הוראות בדבר דרכי המינוי ואופן ההתקשרות עם היועצים.

- (ג) הרשות תמנה בכל ועדה נציגים של ארגונים של אנשים עם מורבלות
16. מקום הרשות מקום מושבה של הרשות ומוסדותיה הוא ירושלים ואולם הוועדות הרפואיות וועדות הערר הרפואיות יפעלו בפריסה ארצית שיקבע השר, בצו, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת (להלן – ועדות מקומיות).
17. הוועדות המקומיות לא יפעלו מתוך מוסדות רפואיים קיימים.
18. עובדי הרשות (א) עובדי הרשות יהיו עובדי המדינה.
(ב) בין עובדי הרשות יהיו:
- (1) יועץ משפטי;
 - (2) מבקר פנים;
 - (3) מזכיר ראשי לוועדות;
 - (4) חשב;
 - (5) עובד סוציאלי.
- (ג) בקרב העובדים ברשות יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של אנשים עם מוגבלות.
19. פעולת הוועדות הרופאים והוועדות הרפואיות יפעלו לפי ההוראות הקבועות בחוקים המפורטים בתוספת, לפי העניין, לרבות לעניין קביעת אחוזי הנכות.
20. המועצה ותפקידיה מוקמת בזה מועצה לרשות לוועדות רפואיות; תפקידי המועצה הם:
- (1) ליעץ לרשות ולפקח על פעילות הרשות;
 - (2) ליעץ לשרים לעניין חוק זה, לרבות בקביעת הוראות לפי החוק.
21. תקופת כהונה תקופת כהונתה של המועצה תהיה ארבע שנים.
22. סדרי העבודה המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות.
23. הרכב המועצה המועצה תמנה אחד עשר חברים והם:
- (1) יושב הראש שימנה השר מקרב עובדי משרדו;
 - (2) נציג השר הממונה על המוסד לביטוח לאומי, מבין עובדי המוסד;
 - (3) נציג שר הרווחה והביטחון החברתי מבין עובדי משרדו;
 - (4) נציג שר הביטחון מבין עובדי משרדו;
 - (5) שלושה מומחים מתחומי הרפואה, המינהל והאתיקה הרפואית שימנה השר;

(6) נציג נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ;

(7) נציג ארגונים של אנשים עם מוגבלות ;

(8) נציג ההסתדרות הרפואית בישראל ;

(9) נציג ארגון העובדים הסוציאליים.

ערעור

24. (א) החלטות של ועדות רפואיות לעררים, ניתנות לערעור לפני בית הדין האזורי לעבודה ; פסק דינו של בית הדין ניתן לערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה אם נתקבלה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו או מאת שופט בית הדין הארצי שמינה לכך נשיא בית הדין הארצי.

(ב) בכל הליך ערעור בענין קביעת אחוזי הנכות, ייבדקו וייקבעו אחוזי הנכות על ידי בית הדין שבו נדון ההליך ; בית הדין יהיה רשאי להיעזר לצורך כך באדם שאותו ימצא לנכון כבעל ניסיון והכשרה בתחום הנדון.

הרכב

25. הרכב בית הדין הדן בערעור יהיה שלושה שופטים לפחות, ובין נציגי הציבור ייכללו בין היתר רופא ונציג של ארגונים של אנשים עם מוגבלות.

תקנות

26. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

(ב) השר יקבע הוראות, כללים ותנאים בדבר –

(1) אופן מינוי הוועדות ;

(2) הרכב הוועדות ;

(3) סדרי עבודת הוועדות ;

(4) הגשת תביעות ;

(5) העברת התיק הרפואי מהגוף המשלם לרשות ;

(6) משלוח הודעות והחלטות לאנשים עם מוגבלות ולגופים המשלמים ;

(7) ייצוג אנשים עם מוגבלות והגוף המשלם בפני הוועדות הרפואיות ;

(8) ליווי אנשים עם מוגבלות במהלך הבדיקות הרפואיות ;

(9) שכר הרופאים, המומחים הרפואיים והיועצים הרפואיים ;

(10) כשירות מזכירי הוועדות ;

(11) תקופות מרביות בהן יכול רופא לכהן בוועדה רפואית ;

(12) הדרכות תקופתיות לרופאים.

פרק ד': ביטוח לאומי

תיקון חוק הביטוח 27. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995³ – הלאומי

(1) בסעיף 118, סעיף קטן (ב) – בטל;

(2) בסעיף 122 סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) – בטלים;

(3) סעיף 123 – בטל;

(4) אחרי סעיף 125 יבוא:

"הרשות לוועדות 125א. אופן מינויים של רופאים, הרכב ועדות רפואיות רפואיות וועדות רפואיות לעררים, סדרי עבודתן וסמכויותיהן, ייקבעו בחוק הרשות לוועדות רפואיות, התשפ"ד-2023, ובהוראות לפיו."

(5) בסעיף 208, סעיף קטן (ב) – בטל;

(6) בסעיף 212, סעיפים קטנים (א) ו-(א1) – בטלים;

(7) סעיף 213 – בטל;

(8) אחרי סעיף 214 יבוא:

"ועדות רפואיות 214א. אופן מינויים של רופאים, הרכבן וסדרי עבודתן של ועדות רפואיות לעררים וועדות לעררים לשירותים מיוחדים ייקבעו בחוק הרשות לוועדות רפואיות התשפ"ד-2023 ובהוראות לפיו."

פרק ה': שונות

מימון 28. משרד הבריאות ישא בהוצאות המנהליות הדרושות לקיום ועדות רפואיות כמשמעותן בפרק ג' לחוק זה, בסעיף תקציב נפרד כמשמעותו בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985⁴, לפי סכומים וכללים שיקבעו השר, שר המשפטים ושר האוצר.

תחילה 29. תחילתו של חוק זה ביום _____*.

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.
⁴ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

תוספת

1. חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995.
2. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב].⁵

דבר הסבר

במהלך השנים נשמעו טענות רבות להימצאות הוועדות הרפואיות בתוך המוסד לביטוח לאומי. כאשר הטיעון המרכזי היה החשש לניגוד עניינים הנובע מהעובדה שהזכאות לקצבה נקבע במוסד לביטוח לאומי, אשר בסופו של דבר הוא הגוף המשלם את הקצבה.

הצעת חוק זו מבוססת, בין היתר, על דוח ועדת גולדברג בראשות כב' השופט (בדימוס) גולדברג וועדת ההיגוי בראשות פרופ' אורנוי, אשר מונו על ידי ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, בכנסת החמש עשרה, לבחינת הסוגיה של הוצאת הוועדות הרפואיות מהמוסד לביטוח לאומי.

מטרת חוק זה, היא להקים רשות מרכזית שתרכז ותפקח על כלל הוועדות הרפואיות בארץ, ובכלל זה את הוועדות שפועלות כיום במוסד לביטוח לאומי, במשרד הביטחון ובמשרד הבריאות.

עוד קובעת ההצעה כי בראש הרשות לוועדות הרפואיות, יעמוד ראש הרשות. כן מוצע למנות רופא רשות אשר ירכז את התחום הרפואי של הרשות. מוצע כי הרשות תהיה כפופה מינהלית לשר הבריאות, ותפעל באמצעות עובדי הרשות אשר יהיו עובדי מדינה ואשר יכללו, בין היתר, יועץ משפטי, מזכירי הוועדות, וחשב. מוצע להקים מועצה לרשות אשר תייעץ לרשות ותפקח על פעולות הרשות. כמו כן מוצע לקבוע כי הוועדות הרפואיות יופעלו במספר מקומות בארץ שייקבעו בידי השר. הצעת החוק מסמיכה את השר לקבוע הוראות בדבר אופן קביעת הוועדות הרפואיות וסמכויותיהן, הרכב הוועדות ואופן העברת המסמכים הרפואיים מהגוף המשלם את הגמלאות לרשות. כמו כן מוצע כי בשלב הראשון מוצע כי יועברו לרשות, הוועדות הרפואיות הפועלות על ידי המוסד לביטוח לאומי, מכוח חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, ומכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב]. עם זאת מוצע להסמיך את שר הבריאות לקבוע בצו את אופן הפעלת החוק גם על הוועדות הרפואיות הפועלות מכוח חוקים האחרים (כגון חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970), ובלבד שהעברת כלל הוועדות לרשות תושלם בתוך שלוש שנים מיום תחילתו של החוק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בחשוון התשפ"ד (16.10.2023)

⁵ מועד התחילה ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.
⁵ ס"ח התשי"ט, עמ' 276.